

第79022557号“法菲秀”商标准予注册的决定

异议人：海菲秀有限责任公司

委托代理人：北京铸成联合知识产权代理有限公司

被异议人：成都睿合医药科技有限公司

异议人海菲秀有限责任公司对被异议人成都睿合医药科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1901期《商标公告》第79022557号“法菲秀”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定时间内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“法菲秀”指定使用于第10类“输精器；牙科设备和仪器；理疗设备；矫形用物品；缝合材料”等商品上。

异议人引证在先注册的第63360155号“海菲秀 SYNDEO”、第25083079号“海菲秀”等商标指定使用于第10类“医疗器械和仪器；理疗设备；缝合材料”等商品上。虽然双方商标指定使用的商品相近属于类似商品，但被异议商标与异议人引证商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面具有一定区别，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用应不会造成消费者的混淆误认。

异议人称被异议人抢注其商标、侵犯其在先字号权以及被异议商标申请注册违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第四十四条第一款等法律规定证据不足，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第79022557号“法菲秀”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月14日